

1510608-32.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... que naquela moradia ocorria, reiteradamente, o tráfico de drogas local que fica próximo de escola pública e creche municipal - Condenação por tráfico corretamente aplicada, afastando-se a possibilidade de desclassificação Associação ao tráfico absolvição conjunto probatório que não demonstrou cabalmente a estabilidade e permanência entre os réus para a prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510608-32.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510608-32.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2105959/2020 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 7142309 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 27/20/106 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 26/20/106 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2105959 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

JOSÉ RONALDO FERREIRA DE SOUZA, vulgo "Azulão", "Azul" e "Bicho Doido", EVERTON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Cachorrinho", WILLIAM JOSÉ AQUINO DE JESUS, vulgo "Mamute" ou "Gordão", e KELVIN SILVA DA ROCHA, vulgo "Vaca" ou "Vaquinha", qualificados nos autos, foram denunciados, juntamente com GILDENIR DOS SANTOS FEITOSA, vulgo "Didio" ou "Matraca", CARMELUCIA PEREIRA ALVES, vulgo "Madrinha", "Tia" ou "Caca", IGOR PEREIRA ALVES, VALDEREZ DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Leila", "Tia" ou "Cachorrinha", RAFAELA DE SOUZA BELO, vulgo "Fiona", LUCAS SANTANA DE SOUZA, vulgo "Bahia", JOHN LENNON BRYOA SILVA LEAL, vulgo "Nicole", JHONATAN PEREIRA DA SILVA, vulgo "Jojo" e ADEILSON DA SILVA BEZERRA, vulgo "AD", qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em data anterior a 05 de maio de 2020 e até, ao menos, 01 de fevereiro de 2021, nesta Capital,

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, policiais civis em investigação receberam informações privilegiadas sobre produção, armazenamento e distribuição de drogas na Comunidade Pilões, em Heliópolis e, em 27 de abril de 2020 identificaram um imóvel abandonado, no qual foi encontrado um quilo de maconha, petrechos para preparo de drogas, rádio comunicador e um manuscrito com o telefone (85) 982220303, como sendo de "Azulão". Foi, então, iniciada interceptação telefônica a partir deste número e, após, dos interlocutores que foram surgindo nas escutas, conforme medida cautelar de n. 1510621-31.2020.8.26.0050.

Foram, ainda, expedidos mandados de busca e prisão temporária dos denunciados, conforme autos 1501573-14.8.26.0050 e 1501582-73.2021.8.26.0050.

A interceptação teve início em 05/05/2020 e, inicialmente apurou-se, em 08/05/2020, conversa entre "Diego" (não identificado) e "Bicho Doido"/"Azul"/ "Azulão", já conhecido do meio policial como traficante de Heliópolis e ligado à facção criminosa PCC.

Em 18 de maio de 2020, tal indivíduo liga para uma empresa de telecomunicações e aí é obtida a sua qualificação, posto que se identifica como o acusado José Ronaldo Ferreira de Souza. Junto à operadora, foi confirmando seu endereço, em Heliópolis. Assim, por meio de conversas derivadas do alvo inicial, o acusado José Ronaldo, foram identificados os demais acusados e suas posições no grupo organizado e permanente (no mínimo, pelo apurado, 9 meses) dedicado ao tráfico de drogas. Pelas escutas efetuadas, os policiais identificaram que José Ronaldo fornecia drogas para Gildenir (Didio/Matraca) e Lucas (Bahia) - v. conversas de 26/06/2020, 27/06/2020, 29/06/2020 e 08/07/2020 - fls. 98, 99 e 107. Já Gildenir arrendava ponto de venda de drogas de Valderez (Leila/Tia/Cachorrinha) e Carmelucia (Madrinha/Tia), no Largo do Arouche, região central da Capital e tinha como associado na compra de drogas o acusado William (Mamute/Gordão), ambos comercializando entorpecentes no Largo do Arouche. William também arrendava o ponto de Valderez e Carmelucia e adquiria drogas de Gildenir (v. conversas de 31/05/2020, 27/07/2020, 07/07/2020, 08/07/2020, 27/07/2020, 23/07/2020, 22/07/2020, 26/09/2020 e 01/10/2020 - fls. 92, 101, 105, 109, 118, 120, 121, 135, 144, 147 e 156/157). Já o codenunciado Gildenir também fornecia drogas a Carmelucia, conforme conversas de 12/06/2020, 13/06/2020 e 28/06/2020 - fls. 93, 103. Valderez, por sua vez, era auxiliada por Everton, seu filho (v. conversas de 24/09/2020 e 25/09/2020 - fls. 147/148).

Consta, ainda, que Gildenir era auxiliado, no tráfico, por sua amásia, a codenunciada Rafaela (Fiona), em cujo nome estava também a linha por ele usada. Esta controlava, via telefone, em conversas com o denunciado, o movimento das vendas, preparava "malas" com drogas para ele ou terceiros retirarem, para venda no centro da cidade e ainda arrumou dinheiro, em certa ocasião, para pagamento de policiais civis que teria prendido um membro do grupo, a pedido do acusado (v. conversas dos dias 29/05/2020, 30/05/2020, 30/06/2020, 22/07/2020 e 02/10/2020 - fls. 92, 101, 125, 152). Note-se que em uma das conversas, inclusive, o casal faz menção a "Azul" (José Ronaldo), indicando a ligação entre eles (fls. 99). John Lennon (Nicole) foi identificado como "vapor" de William, ou seja, pessoa que vendia drogas para ele no ponto do Largo do Arouche (v. conversa de 24/07/2020 - fls. 136).

Por ocasião de sua prisão, John Lennon confessou, informalmente, aos policiais, que os "vapores" trabalhavam com bolsas com 14 porções de cocaína cada, vendidas a R\$ 20,00, sendo que ficava com 4 das 14 porções que lhes eram entregues. Disse que as bolsas eram vendidas, em média, em meia hora e que cada traficante poderia ter até 4 "vapores" no ponto. A versão dada por John Lennon aos policiais é confirmada na conversa de Carmelucia com indivíduo não identificado, a fls. 117, em 08/07/2020, onde este indivíduo reclama que terem colocado muitos "vapores" no local.

Apurou-se, também, que o indivíduo identificado como Igor, filho da acusada, auxiliava a corré Carmelucia na administração do ponto de venda de drogas, arrendado a William e Gildenir, bem como efetuava a venda no local. Note-se que Gildenir fornecia drogas para Carmelucia comercializar também. Essas condutas são

extraídas das conversas de 28/06/2020, 07/07/2020, 22/07/2020, 25/07/2020 e 28/07/2020 - fls. 115, 116 e 137/139).

Consta, ainda, que a acusada Carmelucia foi identificada, ainda, como curadora do menor João Victor Adriano dos Santos, apreendido por tráfico de drogas na região em 08/07/2020 (RDO 4239/19 - 2 DP).

Já o acusado Kelvin (Vaca), por sua vez, foi identificado como indivíduo que transportava drogas e auxiliava Gildenir e William no tráfico. Ele o fazia em um veículo Sanderó, de placas PXQ 4557, apreendido nos autos, quando da sua prisão (v. conversas de 07/07/2020, 22/07/2020, 01/08/2020, 01/10/2020 e 02/10/2020 - fls. 105/106, 126/128, 130, 146, 152 e 157).

Consta, por fim, que Lucas foi identificado como comprador de drogas de José Ronaldo, sendo que vendia junto com outros indivíduos não identificados (v. conversa de 31/05/2020, fls. 95). Jhonatan (Jojo) foi interpelado em conversas sobre tráfico de drogas com Gildenir também. Ademais, sua participação no grupo é clara quando pede a um Uber para fazer o transporte de drogas, por cinco mil reais, proposta recusada pelo interlocutor (conversa de 02/10/2020, fls. 163/164). Já Adeilson (AD) também aparece conversando sobre a traficância com Gildenir e auxilia José Ronaldo no transporte de drogas (v. conversas de 29/06/2020, 08/07/2020 e 24/07/2020 - fls. 99, 100, 107 e 133).

É dos autos, ainda, que quando da prisão de Carmelucia e Igor, grande quantidade de drogas foi apreendida na casa de ambos (Flagrante - RDOs 4 e 7/2021 - Denarc). Em decisão datada de 23 de fevereiro de 2021, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial (fls. 1137), foi decretada a prisão preventiva dos acusados ANDEILSON, CARMELUCIA, EVERTON, GILDENIR, IGOR, JHONATAN, JOHN LENNON, JOSE RONALDO, KELVIN, LUCAS, RAFAELA, VALDEREZ e WILLIAM (fls. 1138/1150).

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 1º de março de 2021 (fls. 1295/1297).

Pela conveniência da instrução processual o feito foi desmembrado em três, passando a tramitar este processo para os réus JOSÉ RONALDO, EVERTON, WILLIAM E KELVIN (fls. 1902/1903).

Os réus foram citados, foram apresentadas respostas à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (FLS. 2051/2062).

A defesa de KELVIN (fls. 2065/2071) argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, teceu argumentos sobre a pena e requereu o recurso em liberdade. No mesmo sentido foi a manifestação da defesa de EVERTON (fls. 2078/2081).

O Dr. Defensor Público, por WILLIAM (fls. 2083/2088) argumentou com nulidade da interceptação telefônica por falta de transcrição integral. No mérito sustentou que não há provas suficientes para a condenação, inexistindo demonstração de vínculo estável entre os réus, pelo que postulou sua absolvição. Teceu comentários sobre a pena.

A defesa de JOSÉ RONALDO (fls. 2089/2097) também postulou a nulidade da interceptação telefônica e argumentou com falta de provas suficientes para a condenação, pelo que postulou a absolvição do acusado. Argumentou sobre a pena e postulou o apelo em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da interceptação telefônica, vez que ela foi judicialmente autorizada e já é entendimento do Supremo Tribunal Federal que não é necessária a transcrição integral das conversas:

“EMENTA: DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL POR CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL.

ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

REALIZADAS: AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS

NA INICIAL E OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO TIPO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL: DENÚNCIA REJEITADA. 1. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. Precedentes. 2. Juntada aos autos, no que interessa ao embasamento da denúncia, da transcrição das conversas telefônicas interceptadas; menção na denúncia aos trechos que motivariam a imputação dos fatos ao Denunciado. 3. Ausência de subsunção dos fatos narrados na inicial ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral. Carência na denúncia dos elementos do tipo penal imputado o Denunciado. Rejeição da denúncia. 4. Denúncia rejeitada por atipicidade dos fatos descritos. Improcedência da ação penal (art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal)."

(Inq 3693, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 - grifei).

No mérito, a ação penal é improcedente, a despeito dos argumentos da representante do Ministério Público.

Importante analisar que a acusação destes autos é apenas de prática do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei".

Os acusados não confessar a prática do crime.

Em Juízo, EVERTON negou a prática do delito. Disse que não conhece nenhum dos corréus. É filho de VALDEREZ. Não a ajudava em ponto de drogas no Largo do Arouche, ela trabalha de cozinheira, auxiliar de limpeza e doméstica. Frequenta o Largo do Arouche porque é usuário de drogas. Não conhece os demais denunciados, só sua mãe. WILLIAN optou pelo silêncio.

JOSÉ RONALDO negou a prática do delito. Não conhece nenhum dos codenunciados.

KELVIN negou a prática do delito. Disse conhecer apenas "Gildenir" e já fez algum serviço como Uber para ele.

E a prova produzida pela acusação não comprovou o contrário.

O Policial Civil Vicente Pasqualini Neto, inquirido pelo sistema Teams, disse que o Inquérito Policial é decorrente de uma "casa bomba" na Favela do Heliópolis, apreenderam drogas na Favela dos Pilões, havia dados que gerou uma interceptação telefônica. No período algumas das pessoas foram alvos da interceptação. "Bahia" comprava droga de Ronaldo e transportava para outro estado. Houve um problema na facção, o abordaram, mas não localizaram droga com ele. ADEILSON, vulgo "AD", "Cachorrinha" é VALDEREZ e ela teria pontos de tráfico na Praça do Arouche. JOHN prenderam na Praça traficando. "Jojo" trabalhava para "Gigio". Fizeram prisões no Largo do Arouche e nos mandados de busca. O esquema era comprar em Heliópolis e vender no Largo do Arouche, só "Bahia" que transportava para outro estado, mas não conseguiram fazer apreensão de drogas com ele. CARMELUCIA e VALDEREZ possuem "biqueiras" no Largo do Arouche e dão "malas", 13 porções para os vapores venderem, eles ficam com 3 e vendem 10. O acusado JOHN era um "vapor". JHONATAN era "vapor" de "Gigio". JOHN era vapor para "Mamute". "AD" fala na interceptação sobre drogas com "Gigio" e o telefone está no nome dele. Nos papéis encontrados não havia o nome de LUCAS ele fala com "Azul" que é RONALDO. O telefone usado por LUCAS estava no nome da irmã, por isso ele foi identificado. JOHN foi preso em flagrante no Largo do Arouche traficando.

O Policial Civil Marcos Antonio Fragoso, inquirido pelo aplicativo Microsoft Teams, afirmou que ingressaram na Favela dos Pilões. No "barraco bomba" tinham dois quilos de "maconha", guilhotina e petrechos de drogas. Havia anotações com um telefone de "Azul" e já conhecia o vulgo. O delegado pediu interceptação. "Azul" era RONALDO. LUCAS BAHIA fez uma transação de droga com "Azul". Ele ia para a Bahia. Efetuaram a abordagem, chegou um Uber, revistaram as malas, não acharam nada de ilícito e foram embora. Não teve mais informações sobre ele, ele desligou o telefone. Soube depois que ele foi preso no Poupatempo. Com relação a VALDEREZ, tem um traficante "Gigio" e WILLIAM "Mamute", que compravam droga do "Azul" que vende drogas a vácuo e contratavam "vapores" para vender no Largo do Arouche, soube que o local é "loteado" e as "donas" seriam CARMELUCIA ou "madrinha" e outra mulher, "Tia,

Cachorrinha ou Leila". WILLIAM "Mamute" fez 3 ligações, ele teria que pagar o "arrendamento" para "Tia". Ele pede para ela ir receber o dinheiro. Ela fez ligações que passou até seu CPF, pelo que a identificaram. Teria ficado evidente que VALDEREZ alugaria o local. Fizeram busca e apreensão na residência dela e ela não foi localizada. JONATHAN era ligado a "Gigio" que comprava grande quantidade de droga e "repassava" para o JONATHAN, além de passar "no varejo" no Largo. ANDEILSON era como "Jojo", adquiria droga de "Gigio" no "atacado". Observaram no Largo do Arouche JOHN, travesti, vendendo drogas. LUCAS comprava cocaína de "Azul", RONALDO. Há conversas dele com "Azul", e pessoas de Minas Gerais. Ele ficou com uma dívida e fugiu para a Bahia. Abordaram-no, mas não acharam droga com ele. Ouviu todos os diálogos da interceptação. Seu parceiro ouviu os diálogos que tinham relação com roubo de carga. NICOLE apareceu na interceptação uma vez, e no dia seguinte a prenderam. ADEILSON apareceu poucas vezes, três ligações, negociando drogas com "Azul". Eles ligam falando "se tem mercadoria", não fala quantidade, nada. Com relação a JONATHAN teria comprado droga em uma ligação. No mesmo sentido foi o depoimento do delegado de polícia Dr Carlos Batista, responsável pelas investigações, que narrou como os policiais encetaram as diligências.

O Policial Civil Wilson Rodrigues afirmou que é de outra unidade de investigação. Sua unidade apoiou a equipe apenas na prisão de CARMELUCIA.

Tais provas, contudo, não são suficientes para a condenação.

A associação pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre todos os agentes o que não se verifica provado nos autos, em que são mencionados pelos policiais

Segundo Vicente Greco Filho que: 'não será toda a vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a prática de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria" (GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes, Nova lei antidrogas comentada Lei nº 11.343 São Paulo Quartier Latin, 2007, págs. 175/176).

Não há meios para se reconhecer a figura autônoma do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, pois não restou comprovado o animus associativo estável.

Os policiais, nos relatórios de interceptação telefônica não conseguiram estabelecer a associação estável, permanente e com divisão de tarefas.

Segundo o professor Vicente Greco Filho, o crime de associação ao tráfico "Necessita de um "animus associativo", isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira "societas sceleris", em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de um determinado delito, que estabeleceria a co-autoria", in Tóxicos Comentários à Lei 11.343/06, 13ª ed., Saraiva, São Paulo, 2009, p. 184/185. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas afins Defesa de Joceval requer a redução das penas, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, bem como fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos Descabimento Penas e regime não comportam abrandamento, inviável a substituição pretendida - Acusação pleiteia a elevação das penas impostas a ambos os réus, com afastamento do redutor disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e condenação dos acusados também pelo delito de associação para o tráfico, nos termos da denúncia - Parcial cabimento Circunstâncias do caso concreto a evidenciar a dedicação dos réus à atividade criminosa, impedindo a aplicação mencionado redutor na última etapa da dosimetria, embora insuficientes a comprovar o vínculo associativo, estabilidade e permanência necessários à caracterização da conduta prevista no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 - Negado provimento ao apelo defensivo e parcialmente provido o apelo ministerial, tão-somente para ajuste da pena imposta."

(TJSP - Apelação Criminal 1500925-39.2018.8.26.0535; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)

“Apelação criminal Tráfico de drogas e Associação para o tráfico perto de estabelecimento de ensino art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 Recurso defensivo de Adilson, com preliminares de nulidade, e, n mérito, pleito de absolvição, por falta de materialidade, negativa de autoria e falta de provas, ou desclassificação do delito para o do art. 28, da referida Lei, ou penas mínimas, com redução máxima, e direito de recorrer em liberdade. Recurso de Carlos, buscando absolvição ou desclassificação do delito. Recurso de Claudio, com preliminar de inépcia da denúncia, e, no mérito, pleito de absolvição ou desclassificação do delito, ou aplicação do redutor de pena, com penas restritivas de direitos e regime semiaberto. Preliminares rejeitadas eventuais irregularidades de no inquérito que não se transmitem à ação penal crime de tráfico de entorpecentes que é permanente, permitindo a Constituição Federal a entrada na residência quando se trata de situação de flagrante - denúncia que preenche todos os requisitos legais - ausência de audiência de custódia que não anula a ação penal, eis que a prisão em flagrante foi legalmente convertida em preventiva, resguardados os direitos e garantias constitucionais dos detidos precedentes do C. STJ inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal que não gera nulidade, eis que depende de arguição tempestiva e de demonstração de prejuízo, o que não ocorreu neste caso pleito de liberdade provisória que não comporta deferimento nesta fase, eis que a r. sentença fixou regime inicial fechado, e fundamentadamente manteve a prisão cautelar - Materialidade e autoria comprovadas inúmeras denúncias recebidas pelo 'disquedenúncia' informando prática reiterada de tráfico de drogas na residência em questão verificação das denúncias pela Autoridade Policial, e expedição de mandado de busca e apreensão, para cumprimento conjunto pelas Polícias, com apoio de cães farejadores apreensão, na moradia de Adilson, onde também estavam os demais acusados, de porções de maconha réus que negaram a acusação negativa que não prospera conjunto probatório que demonstrou que naquela moradia ocorria, reiteradamente, o tráfico de drogas local que fica próximo de escola pública e creche municipal - Condenação por tráfico corretamente aplicada, afastando-se a possibilidade de desclassificação Associação ao tráfico absolvição conjunto probatório que não demonstrou cabalmente a estabilidade e permanência entre os réus para a prática delitiva Dosimetria penas-base de todos os réus justificadamente exasperadas, quanto ao delito de tráfico Na segunda fase, para Claudio e Adilson, consideração da reincidência, que é específica fração de exasperação mantida, por ausência de recurso Ministerial - Na terceira fase, aumento nos termos do art. 40-III, da referida Lei, considerando-se a proximidade do local com escola pública e também com creche municipal - não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal - Regime inicial fechado mantido . Preliminares rejeitadas Recursos parcialmente providos, absolvendo-se os réus da imputação de associação ao tráfico, redimensionando-se as penas.” (TJSP - Apelação Criminal 0002048-51.2014.8.26.0515; Relator: Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018)

“HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.” (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos não é seguro para a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, pelo que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo e absolver-se os réus, por falta de provas suficientes para a condenação.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para ABSOLVER os réus JOSÉ RONALDO FERREIRA DE SOUZA, vulgo "Azulão", "Azul" e "Bicho Doido", EVERTON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Cachorrinho", WILLIAM JOSÉ AQUINO DE JESUS, vulgo "Mamute" ou "Gordão", e KELVIN SILVA DA ROCHA, vulgo "Vaca" ou "Vaquinha", qualificados nos autos, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por falta de provas suficientes para a condenação. Oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA